

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Soccer You Sports AG

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Verhältnis zwischen der Soccer You Sports AG, (nachfolgend «Soccer You»), einer Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz, und den Nutzern und Kunden der von ihr betriebenen internationalen Webplattform SoccerYou. Die Plattform dient dem internationalen Marketing und der Vermarktung von Profisportlern, insbesondere im Fussball. Sie richtet sich an drei Benutzergruppen: Talente (Fussballspieler), Clubs (Vereine) und Scouts. Durch die Nutzung der Dienste von SoccerYou erklärt sich der Nutzer mit diesen AGB einverstanden.

1. Geltungsbereich AGB

1.1 Anwendungsbereich:

Diese AGB gelten für alle Verträge und Dienstleistungen zwischen SoccerYou (nachfolgend «wir», «uns», «die Agentur») und den Nutzern (nachfolgend «Nutzer», «Talent», «Club», «Scout», «Mitglied»), die auf der Plattform SoccerYou (www.socceryou.ch; www.socceryou.fr; www.socceryou.de; www.socceryou.it; www.socceryou.es; www.socceryou.se; www.socceryou.pt; www.socceryou.be; www.socceryou.co.uk; www.socceryou.dk) registriert sind.

1.2 Benutzergruppen:

Die Plattform richtet sich an folgende Benutzergruppen:

- Talente: (Fussball-)Spieler, die ihre Profile auf der Plattform präsentieren möchten.
- Clubs: (Fussball-)Vereine, die Talente suchen oder mit ihnen in Kontakt treten wollen.
- Scouts: Einzelpersonen oder Agenturen oder andere Organisationen, die Fussballspieler scouten und auf der Suche nach Talenten sind.

2. Vertragsschluss und Registrierung

2.1 Registrierung:

Die Registrierung auf der Plattform ist kostenlos und erfolgt durch das Ausfüllen eines Online-Formulars auf der Website von SoccerYou des Landes, in dem der Nutzer seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Der Nutzer erhält eine E-Mail zur Bestätigung seiner Angaben. Nach der Bestätigung erhält er Zugang zur Plattform und kann sein Profil ergänzen. Das Profil des Nutzers wird von uns manuell überprüft, bevor es im Frontend sichtbar wird. Es wird entweder freigegeben oder zur Ergänzung zurückgewiesen. Der Nutzer wird per E-Mail darüber informiert.

2.2 Vertragsschluss:

Mit der Registrierung und dem Absenden der Anmeldeinformationen gibt der Nutzer ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die Nutzung der Plattform ab. Der Vertrag kommt mit der Freigabe des Nutzerprofils durch SoccerYou zustande.

2.3 Mindestalter:

Die Registrierung und Nutzung der Plattform setzt voraus, dass der Nutzer mindestens 15 Jahre alt ist. Mit der Registrierung bestätigt der Nutzer, dass er dieses Mindestalter erreicht hat.



3. Leistungen und Mitgliedschaften

3.1 Kostenlose Mitgliedschaft (Basisfunktionen):

Für alle Benutzergruppen (Talent, Clubs, Scout) gibt es grundlegende kostenlose Funktionen, die die Registrierung und die Erstellung eines einfachen Profils beinhalten. Die Profile können durch andere Nutzer (Clubs, Scouts, Talente) gefunden und kontaktiert werden.

3.2 Premium-Mitgliedschaft:

Nutzer können zusätzliche kostenpflichtige Funktionen durch den Erwerb einer Premium-Mitgliedschaft freischalten. Diese Mitgliedschaft beinhaltet erweiterte Funktionen wie beispielsweise das Hinzufügen von Leistungsdaten, Videos, Bildern, Transferinformationen und die Möglichkeit, durch den Erwerb von Add-Ons das Profil hervorzuheben (Booster) oder in mehreren Ländern anzuzeigen (Multi-Länder).

3.3 Add-On-Mitgliedschaften (Booster und Multi-Länder):

Zusätzlich zur Premium-Mitgliedschaft können Nutzer Add-Ons erwerben, um ihr Profil hervorzuheben (Booster) oder in mehreren Ländern sichtbar zu machen (Multi-Länder).

3.4 Laufzeit, Preise und Zahlungsmodalitäten:

- Die Premium- und die Add-On-Mitgliedschaften können als Jahres- oder Monatsabonnement abgeschlossen werden. Der Vertrag kommt mit der Freischaltung der Zusatzfunktionen zustande.
- Die Mitgliedschaften verlängern sich automatisch um denselben Zeitraum (ein Monat oder ein Jahr), wenn sie durch den Nutzer nicht vor Ende der Laufzeit gekündigt werden.
- Es gelten die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses auf der Website veröffentlichten Preise. Wo nicht anders vermerkt, beinhalten diese eine gesetzlich geschuldete Mehrwertsteuer.
- Zahlungsweise: Die Premium-Mitgliedschaft wird monatlich oder jährlich abgerechnet. Zahlungen erfolgen über Stripe (Kreditkarte, TWINT, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Klarna, EPS, SEPA-Lastschrift, iDEAL, Bancontact).

4. Datenverwendung und öffentliche Zugänglichkeit

4.1 Datenfreigabe:

Mit der Registrierung auf der Plattform erklärt der Nutzer sein Einverständnis, dass alle von ihm eingegebenen Daten (einschliesslich Profilbilder, Leistungsdaten, Videos, und andere Informationen) öffentlich zugänglich gemacht werden. Diese Daten können auf der Website von SoccerYou sowie in den sozialen Medien von SoccerYou (z.B. Instagram, TikTok, Facebook, X, LinkedIn) und auf den jeweiligen Webseiten verwendet werden, um die Sichtbarkeit der Talente, Scouts und Clubs zu erhöhen. Des Weiteren findet die Datenschutzerklärung von SoccerYou Anwendung.

4.2 Verwendung von Profilen:

Die Profile der Nutzer können von anderen Benutzern der Plattform (z.B. Scouts, Clubs, anderen Talenten) durchsucht und angesehen werden. Die Kommunikation zwischen den Benutzern erfolgt über einen internen Chat.

4.3 Verantwortung für Daten:

Der Nutzer ist verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm eingegebenen Daten. Der Nutzer bestätigt mit der Annahme der AGB, dass er über die Rechte an den von ihm hochgeladenen Bildern, Videos und anderen Medieninhalten verfügt.



5. Zahlungsbedingungen

5.1 Zahlungsmethoden:

Zahlungen für die Premium-Mitgliedschaft und Add-Ons erfolgen direkt über die Plattform via Stripe mit verschiedenen Zahlungsmethoden (Kreditkarten, TWINT, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Klarna, EPS, SEPA-Lastschriftverfahren, iDEAL, Bancontact).

5.2 Zahlungsfrist:

Die Zahlung für die Premium-Mitgliedschaft und Add-Ons ist sofort nach Bestellung fällig. Bei monatlicher Abrechnung erfolgt die automatische monatliche Belastung. Bei jährlicher Abrechnung wird der gesamte Jahresbetrag im Voraus abgerechnet.

5.3 Keine Rückerstattung:

Ein Widerrufsrecht besteht grundsätzlich nicht. Der Nutzer kann sein Konto jederzeit löschen, jedoch ohne Anspruch auf Rückerstattung von bereits gezahlten Beträgen.

6. Haftung

6.1 Haftung des Nutzers:

Der Nutzer haftet alleine für die Veröffentlichung seiner Daten auf der Plattform, für seine Nutzung der Plattform sowie den Umgang mit anderen Nutzern. Der Nutzer verpflichtet sich, SoccerYou von Ansprüchen Dritter, die aufgrund der unzulässigen Veröffentlichung von Inhalten oder im Zusammenhang mit seiner Nutzung der Plattform oder seinem Verhalten gegenüber anderen Nutzern entstehen, vollumfänglich schadlos zu halten.

6.2 Haftung von SoccerYou:

Die Haftung von SoccerYou für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Ebenso die Haftung für Hilfspersonen (inkl. Vorsatz und Grobfahrlässigkeit) und mittelbare Schäden, soweit gesetzlich zulässig. SoccerYou übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit auf der Plattform veröffentlichten Daten.

7. Widerrufsrecht und Kündigung

7.1 Kündigung:

Der Nutzer kann sein Konto jederzeit ohne Angabe von Gründen löschen. Eine Rückerstattung bereits gezahlter Mitgliedsbeiträge erfolgt nicht. Die Kündigung eines Monats- oder Jahresabonnements muss spätestens am letzten Tag der Laufzeit schriftlich (per E-Mail, Abmeldelink im Dashboard oder via Brief) bei SoccerYou eintreffen.

7.2 Löschung des Kontos:

SoccerYou behält sich das Recht vor, ein Nutzerkonto ohne Vorankündigung zu sperren oder zu löschen, wenn der Nutzer gegen diese AGB verstösst.

8. Rechte und Pflichten der Parteien

8.1 Nutzungsrechte:

Der Nutzer räumt SoccerYou das nicht ausschliessliche, zeitlich unbeschränkte Recht ein, die von ihm hochgeladenen Inhalte (wie Fotos, Videos, Leistungsdaten) auf der Plattform sowie in den sozialen Medien von SoccerYou zu verwenden.



8.2 Pflichten des Nutzers:

Der Nutzer verpflichtet sich, seine Daten korrekt und aktuell zu halten. Er verpflichtet sich weiterhin keine Inhalte hochzuladen, die Rechte Dritter verletzen, und keine rechtswidrigen oder anstössigen Inhalte zu veröffentlichen. Auch finden die Community Guidelines von SoccerYou Anwendung.

9. Gerichtsstand und anwendbares Recht

9.1 Gerichtsstand:

Für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen AGB ist das Gericht am Sitz von SoccerYou in der Schweiz zuständig.

9.2 Anwendbares Recht:

Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Änderungen der AGB:

SoccerYou behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Änderungen werden den Nutzern per E-Mail oder auf der Plattform mitgeteilt und gelten als akzeptiert, wenn der Nutzer seine Mitgliedschaft fortsetzt.

10.2 Salvatorische Klausel:

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam oder undurchsetzbar sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Kontakt:

Soccer You Sports AG
Ida-Sträuli-Strasse 95
CH-8404 Winterthur
info@socceryou.ch

Stand: 5.2025